

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 178/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวีระ จิริยะสิน กับพวก

จำเลย

นายวีระ จิริยะสิน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายปิยะ หิรัญประสิทธิ์กุล ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 จำคุกตลอดชีวิตเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกคนละ 50 ปี และจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ลงโทษฐานมีอาวุธปืนอันเป็นบทหนัก และมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่มีใบอนุญาตให้พาอาวุธปืนติดตัวตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72, 8 ทวิ, 72 ทวิ กระทั่งแรกจำคุก 2 ปี กระทั่งหลังจำคุก 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 153 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 139 ปี จำคุกจำเลยที่ 237 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ระหว่าง
ฎีกา

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน
(อันดับ 155 แผ่นที่ 23,155)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันคนละห้าแสนบาท ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันคนละห้าแสนบาท ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ